# MotherIndia: Gyan Jyothi

## Doctrine of Lis Pendens
## డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ లిస్ పెండెన్స్

ఢిల్లీ హైకోర్టు నిజమైన ఆస్తి యజమానులను వేధించే కోర్టు కేసుల నుండి రక్షించేందుకు, లిస్ పెండెన్స్ సిద్ధాంతాన్ని కొన్నిసార్లు వర్తింపజేయకూడదని నిర్ణయించింది.

### లిస్ పెండెన్స్ సిద్ధాంతం గురించి

"లిస్ పెండెన్స్" అనే లాటిన్ పదం “పెండింగ్ లిటిగేషన్” అంటే “పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసు” అనే అర్థం.

ఇది స్థిరాస్తికి (immovable property) సంబంధించిన ఒక న్యాయ సిద్ధాంతం 이며 భారతదేశంలోని ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ (TPA), 1882 లోని సెక్షన్ 52 లో దీనిని పేర్కొన్నారు.

TPA, 1882 సెక్షన్ 52 ప్రకారం — ఒక కేసు పెండింగ్‌లో ఉన్న సమయంలో ఏదైనా స్థిరాస్తిని బదిలీ చేసినా, ఆ బదిలీ ఆ కేసులో ఉన్న పక్షాల హక్కులను ప్రభావితం చేయదు.

కేసు పెండింగ్‌లో ఉన్న సమయంలో ఆస్తిని కొన్న వ్యక్తి, కేసు తీర్పుకు బద్ధుడవుతాడు.

ఈ సిద్ధాంతం వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే — కోర్టు విచారణ జరుగుతున్న సమయంలో ఆస్తిని మూడవ వ్యక్తికి బదిలీ చేయకుండా నిరోధించడం.

కేసులో ఉన్న ఆస్తికి సంబంధించిన కోర్టు తీర్పు ఏదైనా వచ్చినా, బదిలీ పొందిన వ్యక్తి దానికి బద్ధుడవుతాడు.

### లిస్ పెండెన్స్ నియమం ప్రభావం:

https://t.me/Jobs_StudyMaterial

ఇది ఆస్తి బదిలీని రద్దు చేయదు, కానీ ఆ బదిలీ కోర్టు నిర్ణయానికి లోబడి ఉంటుంది.

ఈ సిద్ధాంతం ప్రయోజనం:

బకాయిగా ఉన్న కేసులో పక్షాల హక్కులు రక్షించబడతాయి.

వర్తించడానికి అవసరమైన షరతులు:

- ఒక కేసు లేదా విచారణ పెండింగ్‌లో ఉండాలి.
- కేసు సంపూర్ణ అధికారమున్న కోర్టులో దాఖలు చేయాలి.
- స్థిరాస్తి హక్కు లేదా హక్కుదారుడిపై నేరుగా ప్రశ్న ఉండాలి.
- కేసు ఫలితం పక్షాల హక్కులను నేరుగా ప్రభావితం చేయాలి.
- ఆస్తి పక్షాలలో ఎవరో ఒకరు బదిలీ చేస్తున్న సందర్భం ఉండాలి.
- కేసు కలుషిత (collusive) స్వభావంలో ఉండకూడదు.

## వర్తించని సందర్భాలు:

- మోర్టేజర్ తన హక్కుల ప్రకారం ఆస్తిని విక్రయించినప్పుడు.
- బదిలీ వల్ల కేవలం బదిలీదారుడికే ప్రభావం ఉన్నప్పుడు.
- కలుషిత కేసులలో.
- ఆస్తి సరిగా వర్ణించబడక, గుర్తించడానికి వీలుకాకపోయినప్పుడు.
- ఆస్తిపై నేరుగా హక్కు ప్రశ్నలో లేనప్పుడు మరియు బదిలీ అనుమతించబడినప్పుడు.

for PDF join telegram

https://t.me/Jobs_StudyMaterial